Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Autos nº 0800902-44.2018.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum
Autor: Anderson dos Santos Barille
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Anderson dos Santos Barille em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema, ambos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser portadora de epilepsia, com difícil controle, secundário da paralisia cerebral, razão pela qual necessita fazer uso por tempo indeterminado do medicamento *"Canabidiol (CBD), na formulação de 0,5 gramas de RSHO GOLD (CBD)*".

Disse ainda que não tem condições de adquirir o medicamento pelos próprios meios. Assim, pediu que o Estado e o Município fossem compelidos à fornecê-los.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 10/19.

O Núcleo de Apoio Técnico do TJMS emitiu parecer desfavorável ao pedido.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800902-44.2018.8.12.0012 e código kRPJndrm.

A tutela antecipada restou indeferida às fls. 29/32.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo de instrumento, concedeu a tutela a fim de compelir os demandados a fornecerem o medicamento (fls. 50/57).

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação às fls. 109/115, sustentando a existência de tratamento eficaz fornecido pela rede pública que deve ser priorizado, o que inocorreu.

Fundamentou também que o tratamento pleiteado não possui registro na ANVISA, tampouco consta no rol de medicamentos essenciais. Desse modo, pugnou pela improcedência do pedido.

O Município de Ivinhema, embora citado, não ofertou contestação.

A parte requerente compareceu nos autos, noticiando que a parte requerida, embora intimada acerca da decisão que concedeu a tutela antecipatória, não viabilizou o tratamento necessário, o que culminou nos sequestros de verbas via Bacen-Jud.

Instadas à manifestar, as partes abdicaram da produção de outras provas.

Era o necessário relatar.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800902-44.2018.8.12.0012 e código kRPJndrm.

Passo a decidir.

II – Fundamentação

Trata-se de procedimento ordinário no qual a parte requerente almeja a obtenção de medicamento para tratamento de saúde.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

No mérito, denoto que a ação deve ser julgada improcedente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema repetitivo 106), estabeleceu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação dos seguintes requisitos:

> *"a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
> *b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800902-44.2018.8.12.0012 e código kRPJndrm.

c) existência de registro do medicamento na ANVISA".

A patologia que acomete o requerente encontra-se comprovada no auto nos laudos médicos (fls. 13-15).

A parte requerente qualifica-se é assistida pela Defensoria Pública, circunstância que, atrelada ao considerável custo do medicamento, demonstra a incapacidade financeira de arcar com a terapia necessária.

Nada obstante, como mencionado pelo Estado requerido, o medicamento almejado não possui registro na ANVISA. Logo, inviável compelir o Poder Público a fornecê-lo. Nesta senda:

> *(...) APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS – RESP nº. 1657156/RJ – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE OUTRO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DO REQUERENTE OU DE SUA INEFICÁCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. - A obrigatoriedade de fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não incluídos na lista do SUS depende, nos termos do Resp nº. 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, da comprovação: (i) da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, por meio de laudo médico fundamentado e*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800902-44.2018.8.12.0012 e código kRPJndrm.

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente; (ii) da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) da existência de registro na ANVISA do medicamento. Não constatada a presença de todos os requisitos, deve ser julgado improcedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento. - Recurso do Ministério Público Estadual conhecido e improvido. (*TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0900074-05.2018.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 12/02/2019, p: 14/02/2019)*

Assim, não comprovados os requisitos para a obtenção do tratamento, na esteira do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a improcedência da presente é medida de rigor.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado parte requerente.

Esclareço que a tutela de urgência outrora concedida (fls. 50-57) fica mantida até ulterior decisão em Instância Superior ou o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem condenação em custas e honorários, por ser

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800902-44.2018.8.12.0012 e código kRPJndrm.

beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data e hora da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800902-44.2018.8.12.0012 e código kRPJndrm.